

Nr. 168 Referentenbesprechung im Reichskirchenministerium vom 5. November 1936

R 5101/23571, Bl. 163–168 Ungezeichnete Niederschrift des RKiM¹

Anwesend: MDgt. v. Detten (Vorsitz), MR Barner, Roth, Stahn, ORR Ruppel, GerAss. Büchner (RKiM); MDgt. Frank, MR Holfelder, RR Krüger (RErzM); RR Wemmer (StdF).

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichskirchenministerium

[ENTWURF EINES GESETZES ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER GEWISSENSFREIHEIT AN DEN DEUTSCHEN SCHULEN]

[...]²

Nach einigen Begrüßungsworten führte Herr Ministerialdirigent von Detten aus, es bestehe darüber Einigkeit, daß die Gemeinschaftsschule im nationalsozialistischen Staat kommen müsse, und legte alsdann die allgemeinen Gesichtspunkte dar, die von unserem Geschäftsbereich [aus] gegen den von Herrn Reichsminister Rust vorgelegten Gesetzentwurf sprechen. Artikel 4 Satz 2 der 1. Ausführungsverordnung³ verankere das Konkordat in einem deutschen Reichsgesetz, während anderer-

¹ Zu der Besprechung hatte der RKiM vermutl. telefon. eingeladen. Ihr lagen die Entwürfe eines „Gesetzes zur Gewährleistung der Gewissensfreiheit an den dt. Schulen“ nebst 1. AusfVO zugrunde, welche der RErzM am 2. 11. dem RKiM, RIM und PrMP zugesandt hatte; R 4901/3304/1, Bl. 87–92. Abdruck einer ident. Fassung vom 22. 10. aus R 2/31683: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III, Nr. 120. Gelegentlich dieser vorab erfolgten Übersendung an StS Reinhardt hatte RL Bormann bemerkt: „Die Entwürfe bestimmen im wesentlichen zwei Dinge:

– 1.

die Einführung der Gemeinschaftsschule anstelle der seitherigen Bekenntnisschule,

– 2.

die Aufhebung des Konfessionszwanges für die Lehrer.

Die Entwürfe sind in sehr schonender Form abgefaßt und sehen zunächst aus wie ein Entgegenkommen gegenüber der Kirche. – Das Gesetz und die Verordnung wurden von den Sachbearbeitern des Stabs des Stellvertreters des Führers und dem Reichserziehungsministerium eingehend besprochen und abgefaßt.“

Eine erste Entwurfsfassung hatte Bormann am 10. 10. 1936 dem RErzM zugeleitet und dabei auf eine Besprechung vom 26. 9. Bezug genommen: R 4901/3304/1, Bl. 69–71. Sie ersetzte das im RErzM während des Sommers 1936 konzipierte „Gesetz über die einheitl. Gestaltung des dt. Schulwesens“ (Dok. Nr. 85 Anm. 13), das am 17. 8. dem RKiM zur Stellungnahme zugeleitet und dort vom zuständ. Referenten MR Stahn begrüßt worden war, obwohl er klar sah, „daß nach unserer Ansicht die Verkündung des Gesetzes in jedem Falle auf eine erbitterte Abwehr der evangelischen wie katholischen Kirche stoßen und die Beziehungen zwischen Staat und Kirchen außerordentlich erschweren wird“; R 5101/23571, Bl. 133ff., hier 142. Entwürfe auch in: R4901/3304/1, Bl. 7f., 30f., 38ff. – Sprecher z. T. vom Bearbeiter hervorgehoben.

² Nennung der Teilnehmer.

³ Art. 4 des Entw. der AusfVO lautete: „Die Artikel 146 Absatz 2, 149 Absatz 1 und 2, 174 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 (RGBl. S. 1383) treten außer Kraft. Vertraglich begründete Verpflichtungen des Deutschen Reiches werden nicht berührt.“

Art. 146 (2) WRV: „Innerhalb der Gemeinden sind indes auf Antrag von Erziehungsberechtigten Volksschulen ihres Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung einzurichten, soweit hierdurch ein geordneter Schulbetrieb, auch im Sinne des Abs. 1 [für alle gemeinsame Grundschule], nicht beeinträchtigt wird. Der Wille der Erziehungsberechtigten ist möglichst zu berücksichtigen. Das Nähere bestimmt die Landesgesetzgebung nach den Grundsätzen eines Reichsgesetzes.“ (Ein ReichsschulG kam indes nicht zustande.)

Art. 174 WRV: „Bis zum Erlaß des in Artikel 146 Abs. 2 vorgesehenen Reichsgesetzes bleibt es bei der bestehenden Rechtslage. Das Gesetz hat Gebiete des Reichs, in denen eine nach Bekenntnissen nicht getrennte Schule gesetzlich besteht, besonders zu berücksichtigen.“

seits die evangelischen Kirchen, die mit dem Staate keine Konkordate geschlossen hätten, und zwar teilweise aus einer gewissen staatsstreuen Gesinnung heraus, durch die Streichung des Art. 146 Abs. 2 der Reichsverfassung vom 11. August 1919 benachteiligt würden. Wenn überhaupt eine Kirche schlechter gestellt werden solle, so sei dies die katholische, die als eine politische Macht beurteilt und behandelt werden müsse. Er bat daraufhin Herrn Ministerialrat *Stahn* das Wort zu näheren Ausführungen zu ergreifen.

Herr *Stahn* verlas den beigegeführten Vermerk vom 4. November 1936⁴.

Demgegenüber erwiderte Herr Min[isterial]Dirig[ent] *Frank* vom Wissenschaftsministerium folgendes:

Die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer reichsrechtlichen Regelung dieser Fragen könne nicht verneint werden. In erster Linie sei die Änderung des Schulcharakters wichtig. In zweiter Linie müsse die Frage geregelt werden, welche Lehrkräfte angestellt werden könnten. Die Überschrift des Gesetzes enthalte bereits die programmatische Beantwortung dieser beiden Fragen: Weg von einer dogmatischen bekenntnismäßigen Bindung von Eltern, Schülern und Lehrern, hin zu einer freien Schule, die dem Geist des Nationalsozialismus entspreche.

Bezüglich des Konkordats bemerkte Herr *Frank*, daß in absehbarer Zeit mit einer Aufhebung des Konkordats nicht gerechnet werden könne. Der Gesetzentwurf müsse sich deshalb, wie in Art. 4 Satz 2 der Ersten Ausführungsverordnung vorgesehen, im konkordatsfreien Raum bewegen. Nach seiner juristischen Ansicht sei in dieser Bestimmung jedoch keine neue Bekräftigung des Konkordats enthalten. Was den angeblichen Eingriff in die Rechte der evangelischen Kirche oder deren Benachteiligung gegenüber der katholischen Kirche anbetrifft, so sei dieser Gedanke dem Grundsatz der Parität entnommen. Er erklärte, daß er gerade als evangelischer Christ es immer als eine Belastung empfunden habe, wenn die evangelischen Kirchen versucht hätten, sich die gleichen Rechte, die der katholischen Kirche nur unter außenpolitischem Druck eingeräumt worden seien, vom Staate durch Vertrag zusichern zu lassen.

Herr Min.Rat *Roth* führte aus, dass er sich der Ansicht des Herrn Min.Dirig. *Frank* nicht anzuschließen vermöge; Art. 4 Satz 2 der Ersten Ausführungsverordnung enthalte praktisch doch eine Bestätigung des Konkordats, da insbesondere nicht vergessen werden dürfe, daß die kath[olische] Kirche die Art. 23 bis 25 als das Herzstück des Konkordats betrachte⁵. Es könnte sogar zweifelhaft sein, ob nicht auf Grund dieses Gesetzes die Bayerische Regierung einige ihrer Maßnahmen zum Abbau

Art. 149 (1) und (2) WRV: „Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach der Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien (weltlichen) Schulen. Seine Erteilung wird im Rahmen der Schulgesetzgebung geregelt. Der Religionsunterricht wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Religionsgesellschaft unbeschadet der Aufsichtsrechte des Staates erteilt. Die Erteilung religiösen Unterrichts und die Vornahme kirchlicher Verrichtungen bleibt der Willenserklärung der Lehrer, die Teilnahme an religiösen Unterrichtsfächern und an kirchlichen Feiern und Handlungen der Willenserklärung desjenigen überlassen, der über die religiöse Erziehung des Kindes zu bestimmen hat.“

⁴ R 5101/23751, Bl. 159–162. Der Vm. faßte das Ergebnis einer internen Vorbesprechung der Referenten des RKiM zusammen und listete die Kritik am GesEntw. auf, wie sie von ihrer Seite nachfolgend auch in der Besprechung vorgebracht wurde.

⁵ Sog. Schulartikel des Reichskonkordats vom 20. 7. 1933 (RGBl. II S. 679); Druck: AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFEII, Nr. 1*.

Art. 23 lautet: „Die Beibehaltung und Neueinrichtung katholischer Bekenntnisschulen bleibt gewährleistet. In allen Gemeinden, in denen Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigte es beantragen, werden katholische Volksschulen errichtet werden, wenn die Zahl der Schüler unter gebührender Berücksichtigung der örtlichen schulorganisatorischen Verhältnisse einen nach Maßgabe der staatlichen Vorschriften geordneten Schulbetrieb durchführbar erscheinen läßt.“

Art. 24: „An allen katholischen Volksschulen werden nur solche Lehrer angestellt, die der katholischen Kirche angehören und Gewähr bieten, den besonderen Erfordernissen der katholischen Bekenntnisschule zu entsprechen. – Im Rahmen der allgemeinen Berufsausbildung der Lehrer werden Einrichtungen geschaffen, die eine Ausbildung katholischer Lehrer entsprechend den besonderen Erfordernissen der katholischen Bekenntnisschule gewährleisten.“

Art. 25: „Orden und religiöse Kongregationen sind im Rahmen der allgemeinen Gesetze und gesetzlichen Bedingungen zur Gründung und Führung von Privatschulen berechtigt. Diese Privatschulen geben die gleichen Berechtigungen wie die staatlichen Schulen, soweit sie die lehrplanmäßigen Vorschriften für letztere erfüllen. – Für Angehörige von Orden oder religiösen Genossenschaften gelten hinsichtlich der Zulassung zum Lehramte und für die Anstellung an Volksschulen, mittleren oder höheren Lehranstalten die allgemeinen Bedingungen.“

klösterlicher Lehrkräfte und zur Einführung der Gemeinschaftsschule⁶ rückgängig machen müsse. Fernerhin verlangte Herr Min. Rat Roth die Beseitigung der rein negative[n] Fassung des § 1 Abs. 1 des Gesetzes⁷ und des Art. 2 Abs. 2 der Ausführungsverordnung⁸, die nicht positiver, nationalsozialistischer Gesinnung entspreche.

Herr Min. Rat *Holfelder* und Herr Reg[ierungs]Rat *Krüger* erklärten, aus der Übereinstimmung des Art. 23 des Reichskonkordats mit Art. 146 Abs. 2 der Reichsverfassung sei zu folgern, dass Art. 23 R[eichs]K[onkordat] ebenso wie Art. 146 Abs. 2 R[eichs]V[erfassung] nur eine institutionelle aber keine Bestandsgarantie der Bekenntnisschule enthalte.

Praktisch bedeute dieses, daß nach Erlaß des vorliegenden Gesetzes grundsätzlich alle, auch die katholischen Bekenntnisschulen, in Gemeinschaftsschulen umgewandelt werden müßten und daß es alsdann zur Errichtung neuer Bekenntnisschulen eines entsprechenden Antrages und einer Abstimmung der Eltern bedürfe.

Herr Reg. Rat *Wemmer* vom Stabe des Stellv[ertraters] des Führers erklärte, auf Grund einer Entscheidung des Führers käme eine Durchbrechung des Konkordats z[ur] Zeit überhaupt nicht in Frage.

Als dann wurde in die Einzelberatung der Entwürfe eingetreten.

Es besteht Einigkeit darüber, daß der Titel unverändert bleiben sollte. Die Referenten des Kirchenministeriums nahmen insoweit von ihren Bedenken Abstand.

Zum Verständnis der negativen Fassung des § 1 Abs. 1 des Gesetzes und des Art. 2 Abs. 2 der Ersten Ausführungsverordnung führte Herr Reg. Rat *Wemmer* aus, der Führer habe auf dem Reichsparteitag 1936 entschieden, daß Dissidenten, die nicht gottlos seien, in Zukunft als Gottgläubige bezeichnet werden sollten. Nach dieser Entscheidung des Führers sei also zu scheiden zwischen Christen, Gottgläubigen und Glaubenslosen⁹. Diese neue Unterscheidung sei der Grund für die negative Fassung der genannten Bestimmungen.

Die *Vertreter des Kirchenministeriums und des Wissenschaftsministeriums* sprechen sich jedoch einmütig für eine positive Fassung der Bestimmungen aus, weil damit das Gesetz eine viel größere Zugkraft erhalten würde. Herr *Wemmer* stimmte diesem Gesichtspunkt schließlich zu.

Es wurde folgende Fassung vereinbart: für § 1 Abs. 1 des Gesetzes:

Zur Erteilung des Unterrichts an deutschen Schulen werden nur Gottgläubige zugelassen.

Für Art. 2 Abs. 2 der Ausführungsverordnung:

Als gottgläubig im Sinne des Gesetzes gilt, wer sich zu einer der christlichen Kirchen oder selbst sich als gottgläubig bekennt.

Art. 2 Abs. 1 der Ausführungsverordnung¹⁰ wurde als überflüssig gestrichen.

Sämtliche Referenten waren sich darin einig, es sei aus politischen Gründen ratsam, ausdrücklich hervorzuheben, daß der Religionsunterricht ordentliches Lehrfach sei. Diese Bestimmung soll dem Artikel 3 Abs. 1 des 1. Satzes¹¹ vorangestellt werden.

Die Diskussion über Artikel 4 der Ausführungsverordnung führte zu keiner Einigung. Sie ergab, daß es am zweckmäßigsten wäre, Art. 4 wie folgt zu fassen:

⁶ Zur Entfernung von rd. 600 Ordensschwestern aus dem staatl. Schuldienst durch das bayer. Kultusministerium s. den Bericht Faulhabers an Pacelli vom 1. 6. 1936, in: VOLK, Akten Faulhabers II, Nr. 546 (mit weiteren Hinweisen); generell zu den ungesetzl. Übergriffen im Schulwesen die Eingabe Kard. Bertrams an Hitler vom 20. 8. 1936 und den Hirtenbrief des dt. Episkopats vom selben Tag, in: AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFE III, Nrr. 318, 319; EILERS S. 85ff.

⁷ GesEntw. § 1 (1) lautete: „Glaubenslose werden zur Erteilung des Unterrichts an deutschen Schulen nicht zugelassen.“

⁸ Entwurf der AusfVO Art. 2 (2): „Glaubenslos ist, wer weder einem christlichen Bekenntnisse angehört, noch sich dem Staate gegenüber als gottgläubig bekennt.“

⁹ Zu dieser Terminologie s. Dok. Nr. 176.

¹⁰ Art. 2 (1) der AusfVO wiederholte § 1 (1) des GesEntw. (o. Anm. 7) und lautete: „Zur Erteilung des Unterrichtes an der Volksschule dürfen Glaubenslose nicht zugelassen werden.“

¹¹ „Der Religionsunterricht wird getrennt nach den Grundsätzen der einzelnen Bekenntnisse erteilt.“

Die Art. 149 Abs. 1 und 2 und 174 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 (RGBl. S. 1383) treten außer Kraft.

Nach übereinstimmender Auffassung aller Referenten des Kirchenministeriums empfiehlt es sich, Art. 146 Abs. 2 der Reichsverfassung und die Aufrechterhaltung bestehender vertraglicher Verpflichtungen aus dem Wortlaut dieser Bestimmung zu streichen. Die Aufrechterhaltung bestehender vertraglicher Verpflichtungen soll deshalb nicht erwähnt werden, da hierin eine Verankerung des Reichskonkordats und der Länderkonkordate in einem Reichsgesetz liegen würde. Da jedoch Einigkeit darüber besteht, daß der Staat zunächst die Art. 23 bis 25 des Reichskonkordats noch weiterhin respektieren wird, wäre es vom Standpunkt der Parität aus nicht vertretbar, durch Streichung des Art. 146 Abs. 2 RV den Evangelischen Kirchen das entsprechende Recht theoretisch zu nehmen (praktisch soll es ihnen natürlich genommen werden).

Es gelang uns, die Vertreter der anderen Ministerien von dieser Auffassung zu überzeugen. Sie behielten sich jedoch die Stellungnahme ihrer Herren Minister vor, ebenso wie Herr Min. Dirig. von *Detten* ausdrücklich betonte, daß Herr Minister Kerrl den Gesetzentwurf noch nicht kennt und daß er (H. v. Detten) deshalb nicht befugt sei, bindende Erklärungen abzugeben¹².

Es besteht Einigkeit darüber, daß bei Erlaß des Gesetzes eine Regierungserklärung abgegeben werden müsse, die den Gesetzeszweck erläutere und die Beachtung vertraglicher Verpflichtung Zusage.

¹² Kerrl hatte im Mai 1936 einen Herzinfarkt erlitten und sich seither zu Hause sporadisch über die laufenden Geschäfte unterrichten lassen. Er nahm die Dienstgeschäfte erst am 5. November wieder auf; KREUTZERS. 118–121. Seine ablehnende Stellungnahme zu dem Gesetzesprojekt s. Dok. Nr. 170.

Zitierhinweis

Nr. 168 Referentenbesprechung im Reichskirchenministerium vom 5. November 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d168>